TWK

PANCASILA

A. **SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA**

- Pancasila dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
- BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945
- Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut *Dokuritsu Junbi Chosakai*.
- Anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang.
- BPUPKI diketahui oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sedangkan wakilnya adalah R.P. Soeroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase Yosio.
- BPUPKI mengadakan dua kali sidang secara resmi dan sekali sidang tidak resmi
- Sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara.
- Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pemikirannya tentang lima asas dasar negara, yaitu :
  1) Peri kebangsaan
  2) Peri kemanusiaan
  3) Peri ketuhanan
  4) Peri kerakyatan
  5) Kesejahteraan rakyat
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo, S.H. juga mengemukakan lima asas tentang dasar negara, yaitu :
  1) Persatuan
  2) Kekeluargaan
  3) Keseimbangan lahir dan batin
  4) Musyawarah

5) Keadilan sosial

- Kemudian pada rapat tanggal 1 Juni 1945 giliran Ir. Soekarno yang mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara, yaitu
  1) Kebangsaan
  2) Internasional atau peri kemanusiaan
  3) Mufakat atau demokrasi
  4) Kesejahteraan sosial
  5) Ketuhanan yang berkebudayaan
- Pada sidang pertamanya, BPUPKI belum mencapai kata sepakat tentang dasar negara, oleh karena itu dibentuklah Panitia Sembilan
- Panitia Sembilan diketahuai oleh Ir. Soekarno dan anggotanya adalah
  - Mohammad Hatta
  - Muhammad Yamin
  - AA. Maramis
  - Soebarjo
  - KH. Wachid Hasjim
  - KH. Kahar Muzakar
  - H. Agoes Salim
  - Abikusno Tjokrosoejono
- Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan mengadakan rapat di kediaman Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.
- Panitia Sembilan bertugas untuk menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara.
- Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menetapkan hasil sidangnya yang didalamnya mencakup rumusan hukum dasar serta rumusan dasar negara.
- Rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan tersebut oleh Mr. Muhammad Yamin dinamai dengan Piagam Jakarta.
- Di dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara yang berbunyi :

1) ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Drs. Mohammad Hatta menjadi salah satu orang yang memprakarsai perubahan sila pertama rumusan dasar negara yang ada di dalam Piagam Jakarta. Hal ini dilakukan setelah menerima rasa keberatan dari utusan yang berasal dari Indonesia Timur.
- Kemudian rumusan dasar negara tersebut berubah nama menjadi Pancasila, dengan rincian sebagai berikut :
  1) Ketuhanan Yang Maha Esa
  2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3) Persatuan Indonesia
  4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
  5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sidang resmi kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar.
- Pancasila secara resmi disahkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.
- Pada tanggal 1 Juni 1945 dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila karena pada saat itu Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya tentang pemikirannya lima dasar negara.

B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

- Pancasila sebagai ideologi mengandung makna bahwa suatu pemikiran yang memuat pandangan daar dan cita-cita mengenai sejarah manusia,

masyarakat, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia.

- Pancasila sebagai ideologi negara mencakup ajaran tentang ketuhanan Yang Maha Es, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pancasila sebagai ideologi mencakup dimensi idealitas, normatif, dan realitas.
- **Dimensi idealitas** mempunyai makna Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya.
- **Dimensi normatif** artinya nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma-norma atau aturan-aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah.
- **Dimensi realitas** artinya ideologi Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat, sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat-istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.
- Jika ditinjau dari nilai-nilai dasarnya, Pancasila dapat dikategorikan sebagai ideologi terbuka.
- Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar serta sifatnya tetap dan tidak berubah.

C. SISTEM NILAI YANG TERDAPAT DALAM PANCASILA

- Sistem nilai merupakan buah pemikiran yang menyeluruh mengenai apa yang ada dalam pikiran seseorang atau masyarakat tentang sesuatu yang dipandang baik, berharga, maupun penting dalam berkehidupan.

- Sistem nilai mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat.
- Nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang bersifat universal dan objektif. Artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila.
- Penjelasan nilai Pancasila yang bersifat objektif adalah sebagai berikut :
    1) Hakikat rumusan dari setiap sila dalam Pancasila menunjukkan sifat-sifat yang universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
    2) Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sudah berlaku sejak zaman dahulu, masa kini dan juga untuk masa yang akan datang bagi bangsa Indonesia.
    3) Pancasila yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif karena menurut ilmu hukum didalamnya telah memenuhi syarat-syarat sebagai pokok-pokok kaidah negara yang mendasar. Oleh karena itu, secara hierarki hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila berkedudukan di tempat yang paling tinggi.
- Pancasila juga bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara.
- Penjelasan Pancasila bersifat subyektif yakni :
    1) Bangsa Indonesia sebagai *kausa materialis*, karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut timbul dari bansga Indonesia sendiri. Jika dikaji lebih dalam, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut merupakan hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki perbedaan dengan ideologi-ideologi lain. Perbedaan yang paling mendasar dengan ideologi yang lain adalah ideologi lain tersebut lahir dari hasil pemikiran orang atau hasil filsafat seseorang. Sedangkan Pancasila lahir dari refleksi bangsa

Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia.

2) Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang menjadi jati diri atau identitas bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3) Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sesungguhnya merupakan nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa.

- Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan.
- Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam produk tata peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- Ciri hukum bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila inilah yang membedakan dengan hukum di negara lain.
- Walaupun Pancasila merupakan falsafah hidup, negara sebaga instuitusi mempunyai dua tugas utama, yaitu :
  1) Melindungi segenap dan seluruh warga negara, salah satinya adalah membuat aturan hukum.
  2) Menciptakan kesejahteraan sosial.

D. BENTUK DAN SUSUNAN PANCASILA

- Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  1) Merupakan suatu kesatuan yang utuh

     Unsur-unsur yang ada dalam Pancasila menyusun suatu keberadaan yang utuh. Dalam masing-masing sila membentuk pengertian yang baru namun kelima sila yang ada di dalam Pancasila tidak dapat dilepas antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan hubungan antara sila-sila dalam Pancasila merupakan hubungan yang organis.

2) Unsur-unsur yang membentuk Pancasila sifatnya mutlak dan membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Penjelasannya adalah salah satu sila kedudukannya tidak akan lebih rendah dari sila yang lainnya. Walaupun sila pertama yang merupakan sila Ketuhanan, tetap merupakan *causa prima,* tapi tidak berarti sila yang lain dikesampingkan atau dianggap sebagai pelengkap saja.
3) Sebagai satu kesatuan yang mutlak, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Oleh karena itu Pancasila tidak dapat di ringkas isinya.

- Pancasila sebagai suatu sistem nilai tersusun atas urutan logis keberadaan unsur-unsurnya.
- Dalam bahasa filsafat, Tuhan disebut sebagai *causa prima* atau sebab pertama, artinya sebab yang tidak disebabkan oleh segala sesuatu.
- Pada sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, ditempatkan pada sila kedua karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengemban nilai-nilai tersebut.
- Dalam konteks sila kedua, manusia bersifat monodualis, yaitu makhluk yang mempunyai susunan kodrat yang terdiri dari jasmani dan rohani.
- Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk otonom dan makhluk Tuhan.
- Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, dibentuk setelah prinsip-prinsip kemanusiaan dijadikan landasan.
- Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan manusia perlu membentuk suatu masyarakat atau negara dan perlu adanya persatuan di antara manusia-manusia tersebut.
- Persatuan dalam konteks sila ketiga terbentuk bukan atas dasar persamaan suku bangsa, agama, ataupun bahasa, namun dilatarbelakangi oleh faktor gistoris dan etis.

- Historis disini maksudnya adalah persamaan sejarah, senasib, dan sepenanggungan.
- Etis disini dimaksudkan atas dasar keinginan luhur untuk mencapai cita-cita moral sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- Sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan, mempunyai maksud cara-cara yang harus ditempuh oleh suatu negara jika ingin mengambil kebijakan.
- Kekuasaan bukan merupakan warisan, namun berasal dari rakyat. Jadi, disini rakyatlah yang berdaulat.
- Sila terakhir adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan tujuan dari negara Indonesia yang merdeka.
- Dalam Pancasila, sila yang mendahului lebih luas cakupan pengertiannya dengan isi pengertian yang lebih sedikit dair sila sesudahnya.
- Sila yang dibelakang merupakan pengkhususan atau bentuk penjelmaan dari sila-sila yang mendahuluinya.

E. MAKNA SETIAP SILA DALAM PANCASILA

1. Arti dan Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pokok pikiran dari sila pertama adalah :

a. Pengakuan adanya *causa prima* (sebab pertama), yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan berobadah menurut agamanya.
c. Tidak memaksa warga negara untuk beragama tertentu, namun wajib untuk memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku.
d. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
e. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama dan dalam kegiatan beragama.

f. Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan pemuka agama menjadi mediator ketika konflik antarumat beragama.

Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia pasti diciptakan oleh pencipta-Nya. Pencipta itulah yang disebut *causa prima* yang mempunyai hubungan dengan makhluknya. Dalam konteks bernegara, di dalam masyarakat yang berdasarkan atas Pancasila, telah dijamin kebebasannya dalam memeluk agamanya sesuai kepercayaannya.

Dengan paying sila Ketuhanan tersebut, mana bangsa Indonesia mempunyai satu asas yang dipegang, yaitu bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Oleh karena itu, sesuai dengan sila Ketuhanan, maka perintah Tuhan merupakan suatu yang harus dilaksanakan karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan.

2. Arti dan Makna Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pokok pikiran dari sila kedua adalah :

a. Menempatkan manusia sesuai pada hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Kemanusiaan mempunyai sifat yang universal.
b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal dan jika diterapkan dalam masyarakat Indonesia menghargai hak dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Konsekuensi dari hal ini adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip menolak atau menjauhi rasialisme atau sesuatu yang bersumber pada ras.
c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang menjadi tujuan masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif.

3. Makna sila Persatuan Indonesia

Inti dari pokok pikiran sila ketiga ini adalah :

a. Nasionalisme

b. Cinta bangsa dan tanah air
c. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warga kulit
e. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan.

Makna persatuan pada hakikatnya adalah satu, bulat, dan tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka dapat dikatakan nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa ikatan kekeluargaan dan kebersamaan di Indonesia sejak dulu sampai sekarang lebih dihormati daripada kepentingan pribadi. Namun, tentunya semangat ini bagi bangsa Indonesia mengalami dinamikanya sendiri. Kadang menjadi kuat, kadang juga melemah. Pada saat seperti ini justru nasionalisme bangsa Indonesia sedang diuji karena memasuki kondisi yang mulai rapuh. Kondisi ini disebabkan karena banyak dari elemen-elemen bangsa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bangsa.

4. Makna Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Beberapa pokok pikiran dari sila keempat yang perlu dipahami adalah :

a. Hakihat dari sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti luas, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
b. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, kemudian bersama-sama melakukan tindakan. Kesimpulan yang penting dari poin ini adalah mengusahakan putusan bersama secara bulat. Dengan demikian berarti bahwa demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Oleh karena itu jika kita ingin mencapai hasil yang sebaik-baiknya maka

harus menempatkan nilai-nilai kebijaksaan musyawarah terlebih dahulu.

c. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran.
d. Perbedaan secara umum demokrasi di abrat dan di Indonesia terletak pada permusyawarayan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan yang bulat. Bentuk musyawarah di Indonesia telah mentradisi dan mengakar pada sendi-sendi masyarakat Indonesia.

5. Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Beberapa pokok pikiran dari yang perlu dipahami dari sila kelima adalah

a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat
b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing
c. Melindungi yang lemah agar semua kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

F. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

- Paradigma berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu.
- Pancasila sebagai paradigm pembangunan berarti bahwa Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.
- Adapun paradigm pembangunan adalah sebagai berikut.

1) Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis.
2) Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu pembangunan tidak boleh secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata.
3) Pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa.
4) Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya pembangunan melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka.
5) Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan structural. Kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau warga negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur sosial yang tidak adil.

- Pembangunan nasional merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang terdiri dari aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek Ketuhanan.
- Pembangunan nasional merupakan upaya dalam peningkatan manusia secara totalitas.
- Pembangunan sosial wajib mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Sehingga pembangunan dilaksanakan dari berbagai bidang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yaitu sebagai berikut.

1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama

Indonesia merupakan negara yang majemuk yang memiliki 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Dalam sistem pendidikan agama di Indonesia harus mendukung peserta didik untuk :

- Memiliki pandangan yang luas tentang pemahaman keagamaannya
- Memiliki kemampuan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
- Memiliki rasa toleransi terhadap umat agama lain
- Memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Dalam sistem ekonomi ini rakyat Indonesia berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Ekonomi di Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Indonesia harus menghindari persaingan bebas, monopoli, ketidakadilan dan penindasan.

3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Konstitusi yang ada di Indonesia dikelompokkan dalam tiga materi konstitusi, yaitu :

- Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
- Adanya susunan ketatanegaraan yang mendasar
- Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan.

4. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena sejatinya Pancasila berasal dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini seperti yang tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil

dan beradab. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab.

Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan bangsa.

5. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Politik

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekadar objek politik. Pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang berasal dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Sistem politik demokrasi bukan otoriter.

Sistem politik Indonesia dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut, sehingag menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.

G. LAMBANG PANCASILA

- Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar.

- Pancasila memiliki arti lima dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pancasila yang tersusun dari liam sila ini tergambar pada bagian perisai dari lambang negara Indonesia, yaitu Burung Garuda.



1. **Burung Garuda**
   - Garuda Pancasila sendiri adalah burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Dewa Wisnu yang menyerupai burunge lang rajawali. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.
   - Warna kuning keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan
   - Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan
   - Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 (17-8-1945)
     - 17 helai pada masing-masing sayap
     - 8 helai bulu pada ekor
     - 19 helai bulu di bawah perisau atau pada pangkal ekor
     - 45 helai bulu di leher
2. **Perisai**

- Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata untuk perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan;
- Di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa. Hal tersebut mencerminkan letak Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa.
- Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila, yaitu :
    1) Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa (sila ke1)
    2) Rantai melambangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2)
    3) Pohon beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia (sila ke-3)
    4) Kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan dan perwakilan (sila ke-4)
    5) Padi dan kapas melambangkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5)
- Warna dasar pada ruang perisai merupakan warna bendera Indonesia (merah-putih) dan pada bagian tengahnya memiliki warna dasar hitam.

3. Pita Bertuliskan Semboyan Bhineka Tunggal Ika

- Kedua cakar Burung Garuda mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika” berwarna hitam
- Semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Kata “Bhinneka” berarti berbeda-beda, sedangkan kata “tunggal” berarti satu, kata “ika” berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “Beraneka

Satu Itu". yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan.

UUD 1945

A. SEJARAH UUD 1945

1. Perencanaan Undang-Undang Dasar 1945

Perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah dilakukan sejak tanah air kita masih dalam penjajahan Jepang. Hal ini menyebabkan mengapa pada masa itu bangsa Indonesia berhasil memperoleh sebuah Rencana Undang-Undang Dasar (UUD). Saat Jepang mengalami kekalahan saat peperangan melawan pihak Sekutu maka Jepang meminta bantuan yang sebesar-besarnya dari rakyat Indonesia dengan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya pengumuman tersebut maka rakyat Indonesia menyambutnya dengan gembira, walaupun perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak bergantung pada janji Jepang.

Pada zaman Jepang bangsa Indonesia tampaknya bekerja sama dengan Jepang. Namun pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap menyusun kekuatannya. Untuk mempersiapkan pelaksanaan janji tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang membuat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dokter K.R.T Radjiman Widyodiningrat dan diwakili oleh R.P Suroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase Yosio.

Masa perencanaan UUD ini dilakukan menjadi dua kali sidang, yaitu :

- Sidang yang pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini dibahas tentang dasar negara

- Sidang kedua pada tanggal 10 Juli – 17 Juli 1945. Dalam sidang ini dibahas tentang perencanaan UUD.

Pada saat sidang kedua ini dibentuklah suatu Panitia Hukum Dasar yang bertugas merencanakan UUD yang terdiri dari 19 anggota dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Oleh Panitia Hukum Dasar ini dibentuklah Panitia Kecil yang bertugas merencanakan UUD dengan memerhatikan pendapat-pendapat dari rapat sidang BPUPKI serta rapat-rapat Panitia Hukum Dasar. Panitia kecil ini terdiri dari 7 orang, yaitu :

- Prof. Dr. Supomo (Ketua)
- Mr. Wongsonegoro
- R. Sukardjo
- Mr. A.A. Maramis
- Mr. R. Pandji Singgih
- H. Agus Salim
- Dr. Sukiman

Tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil ini telah dapat menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan laporannya tentang Rencana UUD kepada Panitia Hukum Dasar. Setelah beberapa kali sidang, maka pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dan menyetujui sebuah Rancangan UUD. Setelah tugas BPUPKI selesai maka untuk mengerjakan tugas yang lainnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil Drs. Moh. Hatta. Panitia ini mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945 dan selekas mungkin menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan, terutama soal Rencana UUD yang telah ada untuk disahkan. Pemerintahan Jepang di Tokyo, menjanjikan kemerdekaan Indonesia akan ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 1945.

Sebelum PPKI bersidang, pada tanggal 6 Agustus 1945, Kota Hirosima telah dijatuhi bom atom oleh pihak Sekutu. Disusul kemudian tanggal 9 Agustus 1945, Kota Nagasaki juga dibom oleh Sekutu. Akibatnya

Pemerintah Jepang bertekuk lutut dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Disebabkan oleh hal tersebut maka janji Pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tidak dapat direalisasikan. Hal ini membuat para pemimpin dan golongan muda tidak bisa tinggal diam. Atas desakan golongan pemuda maka sebelum penyerahan tentara Jepang kepada Sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945 dideklarasikan "Proklamasi Kemerdekaan Indoensia" oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan ini, dapat dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Pemerintah Jepang. Namun, dari hasil keberanian serta kekuatan bangsa Indonesia sendiri itu sendiri.

2. Penetapan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945

Negara Indonesia beserta tata-tata hukumnya berdiri pada tanggal 17 Agustus. Pendapat ini diakui oleh pemerintahan pada saat itu, pemerintahan Indonesia Serikat, maupun pada masa Pemerintahan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara. Pendapat ini diakui oleh pemerintahan setelah proklamasi kemerdekaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, yaitu "Segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru, menurut Undang-Undang dasar masih berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut".

Pada saat Indonesia baru merdeka, bentuk ketatanegaraannya, alat-alat perlengkapan negara yang penting, daerah negara, warga negara, dan semua yang bersifat formal masih belum jelas, karena pada saat itu Indonesia belum mempunyai UUD. Walaupun pada saat itu Indonesia belum mempunyai UUD 1945, tidak mengurangi hakikat berdirinya negara. Untuk menyempurnakan negara Indonesia yang berdiri pada

tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang.

Dalam sidang PPKI menetapkan serta mengesahkan Undang-Undang Dasar negara serta menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Penetapan presiden dan wakilnya pada saat itu dilakukan secara aklamasi. Adapun Undang-Undang Dasar yang ditetapkan dan disahkan saat itu adalah Rencana Undang-Undang dasar yang telah dirumuskan oleh Badan Penyelidiknya Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan mengalami perubahan serta penambahan.

Dengan sudah ditetapkan dan disahkan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara dan terpilihnya presiden dan wakil presiden, maka secara formal negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memenuhi syarat sebagai negara dengan sebutan Negara Republik Indonesia.

B. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia pernah memakai tiga macam konstitusi, yaitu :

a. Undang-Undang dasar 1945, berlaku antara 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.

   UUD 1945 yang berlaku pada saat itu terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan), serta Penjelasan.

   Dalam kurun wakru 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena pada saat Indonesia masih dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal

14 November 1945 dibentuk Kabinet semi-presudensiel yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, berlaku antara 27 Desember 1949-17 Agustus 1950.

   Pada tahun 1947 tentara Belanda mengadakan Agresi Militer I dan dilanjutkan dengan Agresi Militer II pada tahun 1948. Kedua agresi ini mendapat perhatian dunia sehingga PBB mengajak Indonesia dengan Belanda untuk melakukan perundingan. Pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 diadakan konfrensi Meja Bundar di Deen Haag, Belanda. Konfrensi ini menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu :

   1) Mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS)
   2) Penyerahan kedaulatan pada RIS yang berisi tiga hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda pada Pemerintahan RIS, status uni, dan persetujuan perpindahan.
   3) Mendirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda.

   Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*). Naskah rancangan UUD disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS atau Konstitusi RIS. Konstitusi yang dimaksudkan hanya bersifat sementara karena lembaga yang membuat konstitusi tersebut tidak representative. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 186 Konstitusi RIS, bahwa Konstituante bersama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS.

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berlaku antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.

   UUD Sementara disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (KNIP) pada tanggal 12 Agustus 1950, kemudian DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, selanjutnya naskah UUD ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus

1950. UUDS ini bersifat mengganti (*renewal*) sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan (amandemen) terhadap konstitusi RIS. UUD 1950 ini bersifat sementara. Hal ini dapat terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengharuskan konstituante bersama pemerintah segera menyusun UUD RI untuk menggantikan UUDS 1950. Tetapi sebelum sempat melaksanakan tugasnya untuk merumuskan UUD yang baru Presiden Soekarno telah menyimpulkan bahwa konstituante telah gagal dan atas dasar itu Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa kembali ke UUD 1945.

d. Undang-undang Dasar 1945, berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang.

   Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 Indonesia menggunakan kembali UUD 1945. Selama Orde Baru Indonesia belum pernah mengalami perubahan UUD ataupun amandemen UUD 1945. Baru setelah masa reformasi Indonesia mengamandemen UUD 1945.

e. Amandemen UUD 1945

   Pada masa reformasi munculah tuntutan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Tujuan dari amandemen tersebut adalah untuk menyepurnakan aturan dasar seperti ketatanegaraan, kedaulatan negara, hak asasi manusia, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertegas sistem presidensial. Amandemen UUD 1945 terjadi dalam empat tahap, yaitu

   1) Amandemen pertama disahkan pada Tanggal 19 Oktober 1999
   2) Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000
   3) Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 9 November 2001

4) Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

2. Kedudukan UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dari seluruh produk hukum di Indonesia. Dengan demikian, setiap produk hukum yang ada di Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Di mana muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3) Peraturan Pemerintah
4) Peraturan Presiden
5) Peraturan Daerah yang meliputi :
    - Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur
    - Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota
    - Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan dsa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

3. Fungsi dan Peranan UUD 1945

Dalam empat kurun waktu berlakunya UUD dengan ketiga macam UUD (UUD 1945, konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950) telah dicatat dalam sejarah. Secara teoritis pergantian tersebut telah membawa perubahan secara structural dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara dan kemungkinan lebih jauh ialah perubahan dasar filsafat dan tujuan negara, dan secara terbatas pada perubahan struktur, mekanisme, serta *policy*. Sehingga dasar filsafat negara kita tetap Pancasila dan tujuan pokoknya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yaitu :

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adapun fungsi UUD 1945 adalah sebagai berikut :

a. Pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
b. Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
c. Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945,

C. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Suatu negara akan kokoh apabila konsitusi dan dasar negara yang menopang sesuai dengan kondisi dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu dasar negara dan konstitusi harus dibangun oleh para pendiri negara yang sudah paham dengan karakteristik bangsa dan negaranya.

Dasar negara merupakan fundamen yang kokoh dna kuat serta bersumber dari pandangan hidup, sehingga dasar negara tersebut bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan mempunyai dasar negara maka penyelenggaraan pemerintah pada suatu negara akan menjadi baik dan teratur. Dengan demikian tujuan nasional akan tercapai.

Di Indonesia dasar negara yang digunakan sejak 18 Agustus 1945 adalah Pancasila dan rumusan Pancasila secara terperinci terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alenis keempat. Pancasila dengan UUD 1945 mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang menyatakan bahwa "….*dengan berdasarjan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia".*

Dalam hal UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945, UUD RIS, dan UUDS dalam semua pembukaan atau mukadimahnya mencantumkan Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia, karena inti dari Pembukaan UUD 1945 pada alenia IV mencantumkan aspek penyelenggaraan-penyelenggaraan negara yang berdasarkan kepada dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian nilai-nilai Pancasila menjiwai Proklamasi 17 Agustus 1945 yang diuraikan secara terperinci dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan ke dalam pasal UUD 1945.

Pada 18 Agustus 1945 berdirilah secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendapatkan pengakuan dari berbagai negara. Oleh karena itu UUD 1945 yang memuat nilai dasar Pancasila dijadikan landasan konsitusi rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1956 memuat falsafah dasar negara Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

D. PEMBUKAAN UUD 1945

1. Pembukaan UUD 1945 Merupakan Pernyataan Kemerdekaan Indonesia

Pembukaan UUD 1945 merupakan proklamasi yang terperinci, oleh karena itu tidak bisa dirubah meskipun oleh MPR. Pembukaan UUD 1945 senantiasa melekat pada kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti telah membubarkan NKRI yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai Proklamasi terperinci karena di dalam Pembukaan UUd 1945 berisi ide dan landasan negara Indonesia merdeka. Landasan Indonesia merdeka adalah pada hukum Tuhan. Kemerdekaan merupakan hak asasi manusia secara individu dan kolektif yang bersumber pada keberadaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diperjelas pada Pembukaan UUD 1945 alinea III.

Yang dilakukan bangsa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah dengan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Sementara cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia diperjelas dalam alinea II pembukaan UUD 1945 dengan mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa Pembukaan UUD 1945 selain berisi pernyataan terperinci kemerdekaan Indonesia juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, ide dan gagasan dasar, identitas utama, serta nilai dasar NKRI.

2. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat empat pokok pikiran yang merupakan dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

a. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
c. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
d. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Apabila kita perhatikan dari keempat pokok pikiran tersebut tampak bahwa pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari dasar falsafah negara Pancasila ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

3. Makna Alinea dalam Pembukaan UUD 1945

a. Alinea I :

1) Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk penjajahan.
2) Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia.
3) Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan
4) Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa.

b. Alinea II :

1) Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah.
2) Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
3) Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan namun harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

c. Alinea III :

1) Motivasi spiritual yang luhuur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.
2) Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan di dunia dan di akhirat.
3) Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan.

d. Alinea IV :

1) Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu :
   a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
   b) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
   c) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2) Kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam UUD
3) Bentuk negara Indonesia adalah republic
4) Sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi)
5) Dasar negara adalah Pancasila

4. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945

Di dalam terbentuknya suatu negara terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yang terdiri atas rakyat, wilayah, serta pemerintah yang berdaulat. Pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia baru mempunyai rakyat dan wilayahnya saja dan belum mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sehingga Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mendorong Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 melakukan sidang. Tujuan dari

sidang adalah untuk mewujudkan potensi negara yang lahir akibat dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus menjadi negara yang nyata dan utuh.

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Pembukaan UUD 1945. Dengan ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 maka lahirlah NKRI karena sudah memenuhi unsur konstitusi negara. Proklamasi kemerdekaan melahirkan UUD 1945 yang pada akhirnya melahirkan NKRI. Proklamasi Kemerdekan, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

5. Pembukaan UUD 1945 Merupakan Staat Fundamental Norm

Sesuai dengan teori yang diajukan oleh Notonegoro, Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena :

a. Ditinjau dari proses terjadinya Pembukaan UUD 1945 dibuat dan ditetapkan oleh pembentuk negara yaitu PPKI serta dijelmakan dalam pernyataan lahir.
b. Ditinjau dari isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar negara cita-cita kerohanian negara, dasar cita-cita negara.

E. SISTEMATIKA DAN ISI POKOK UUD 1945

Sistematika UUD 1945 terdiri dari tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

- Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat pokok pikiran, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.
- Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

- Penjelasan UUD 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

  Berikut isi penjelasan UUD 1945 :

  a. Suatu pernyataan bahwa Pembukaan UUD 1945 memuat 4 pokok pikiran.
  b. Tujuh pokok sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:
     1) Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat).*
     2) Sistem konstitusional
     3) Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
     4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang setara dengan MPR
     5) Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
     6) Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggungjawab kepada DPR
     7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
  c. Penjelasan pasal demi pasal

F. AMANDEMEN UNDANG-UNDANG

1. Alasan Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 dilakukan karena beberapa alasan, yaitu :

- UUD 1945 disusun pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dalam situasi yang serba mendesak, maka ada beberapa pasal tidak lagi sesuai dengan situasi dan persoalan kenegaraan sekarang.
- Adanya penafsiran para pemimpin terdahulu terhadap beberapa pasal diarahkan untuk keuntungan diri sendiri.

2. Landasan Amandemen UUD 1945

- Pasal I Tap MPR No. XIII/MPR/1998 (tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden). “Presiden dan Wakil Presiden

memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

- Pasal 37 UUD 1945 tentang wewenang MPR untuk mengubah UUD 1945. Sidang Umum MPR tanggal 14 – 21 Oktober 1999.
- Tap MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan BP MPR RI untuk melanjutkan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

3. Tahap-tahap Amandemen UUD 1945

a. Tahap Pertama

Dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1999. Ada 9 pasal yang diubah, yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (2) dan (3), pasal 14 ayat (1) dan (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan pasal 21 ayat (1).

b. Tahap Kedua

Dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ada 24 pasal yang diubah, yaitu pasal 18 ayat (1) – (7), pasal 18A ayat (1) dan (2), pasal 18B ayat (1) dan (2), pasal 19 ayat (1)-(3), pasal 20 ayat (5), pasal 20A ayat (1)-(4), pasal 22A, pasal 22B, pasal 25A, pasal 26 ayat (2) dan (3), pasal 27 ayat (3), pasal 28A, pasal 28B ayat (1) dan (2), pasal 28D ayat (1)-(4), pasal 28E ayat (1)-(3), pasal 28F, pasal 28G ayat (1) dan (2), pasal 28H ayat (1)-(4), pasal 28I ayat (1)-(5), pasal 28J ayat (1) dan (2), pasal 30 ayat (1)-(5), pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C.

c. Tahap Ketiga

Dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001. Ada 19 pasal yang diubah, yaitu pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 3 ayat (1) s.d (3), pasal 6 ayat (1)-(3), pasal 6A ayat (1), 92), (3), (5), pasal 7A, pasal 7B ayat (1)-(7), pasal 7C, 8 ayat (1)-(3), pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (4), pasal 22C ayat (1)-(4), pasal 22D ayat 91)-(4), pasal 22E ayat (1)-(3), pasal 23F ayat (1) dan (2), pasal 23G ayat (1) dan (2), pasal 24 ayat (1)

dan (2), pasal 24A ayat (1)-(5), pasal 24B ayat (1)-(4), pasal 24C ayat (1)-(6).

d. Tahap Keempat

Dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002. Ada 17 pasal yang diubah, yaitu pasal 2 ayat (1), pasal 6A ayat (4), pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat (3), pasal 31 ayat (1)-(5), pasal 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4), dan (5), pasal 34 ayat (1)-(4), pasal 37 ayat (1)-(5), Aturan Peralihan Pasal I-III, dan Aturan Tambahan pasal I dan II.

G. ISI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III & IV)
PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik)
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawatan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang,
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara,
(3) Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partau politik peserta-peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbantaj dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakya, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana

berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

(1) usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahmakah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kuranya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Makamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahmakah Konstitusi.

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan menyelenggarakan

sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Manteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden/Wakil Presiden

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Janji Presiden/Wakil Presiden

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang,

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul
(2) Dalam mengangkat duta, Presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan

kota, diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(4) Persidangan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjai Undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri.
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
(2) Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih dari dan oleh anggota,

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
(4) Ketua dan wakil ketua Mahmakah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konsitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahmakah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

(5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahmakah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

BAB IX A
WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan oemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28H

(1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
(2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasak 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

(1) .Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamann negara.

(2) Untuk pertahanan dan keamanan agama dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia sebagai kekuatan utama,dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara nasional indonesia terdiri atas angkatan darat,angkatan laut,dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,melindungi,dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindugi menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenihi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Pasal 32

(1) Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah Perdaban Dunia dengan Menjamin Kebebasan Masyarakat dalam Memelihara dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budayanya

(2) Negara Menghormati dan Memelihara Bahasa Daerah Sebagai Kekayaan Budaya Nasional

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Saka Merah Putih

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indoensia Raya

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dalam Undang-Undang.

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permu-syawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permu-syawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat untuk diambil keputusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

A. SEJARAH BHINNEKA TUNGGAL IKA

- Semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kalinya dikenal pada masa Majapahit erat kepemimpinan Wisnuwardhana.
- Perumusan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma,
- Pada dasarnya perumusan semboyan ini adalah usaha untuk mengatasi keanekaragaman agama dan kepercayaan.

- Semangat Bhinneka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dalam kitan Sutasoma, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit.
- Sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya perbedaan agama dan kepercayaan menjadi focus, tapi pengertiannya lebih luas. Perbedaan suku, bangsa, budaya (adat istiadat), beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan Nusantara juga menjadi focus.
- Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi semboyan negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951.

B. NILAI-NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

- Bhinneka Tunggal Ika memiliki konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam suatu kesatuan hidup di Indonesia.
- Pluralistik dan multikulturalistik merupakan asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa ditinjau dari segi agama, keyakinan, suku, bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras.
- Kemajemukan yang tumbuh di bumi Indonesia harus dihormati, dihargai, dan didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam sebuah kesatuan yang kuat.
- Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu:
    1. Untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa dengan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia diharapkan tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa.
    2. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sectarian dan ekslusif, hal ini berarti bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan mengagungkan diri sendiri, merasa paling benar, paling

hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif, artinya golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

3. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati, saling mencintai, dan rukun. Hanya dengan cara demikian makna keanekaragaman ini dapat dipersatukan.
4. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, nonsectarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.
5. Asas pluralistic dan multicultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai inklusif, tidak bersifat eksklusif, terbuka, koeksistensi damai dan kebersamaan, kesetaraan, tidak merasa yang paling benar, toleransi, dan musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.

- Kemajemukan yang ada di Indonesia sifatnya tidak bertentangan, namun dapat memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara serta dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme.
- Dalam pembinaan aspek kehidupan nasional, aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan yang tercantum dalam Pancasila harus menjadi nilai yang menjiwai segenap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di seluruh wilayah negara.
- Untuk itu, harus diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat.
- Dalam kehidupan nyata, pertumbuhan nasionalisme di Indonesia berakat rari nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan yang ada.

- Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu :
  1. Kesatuan sejarah ; bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah.
  2. Kesatuan nasib; berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yakni dalam penderitaan penjajah dan bebahagiaan bersama.
  3. Kesatuan kebudayaan, keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional.
  4. Kesatuan asas kerohanian; adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila.
- Karena beberapa faktor nilai dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai memudar, penyebabnya di antaranya :
  1. Diskriminasi

     Contoh konkret dari diskriminasi adalah ketidakmerataan kesejahteraan sosial dan pembangunan. Terjadinya ketimbangan antarwilayah membuat implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan akhirnya masyarakat tidak bersatu.
  2. Konflik

     Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan yang ada dalam setiap individu atau ras dalam sebuah interaksi. Faktor penyebab konflik di antaranya : perbedaan individu meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang, kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat, isu-isu sara dan kebenaran agama yang bergesekan dalam masyarakat.
  3. Egoisme

     Egoisme merupakan sebuah karakter untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang menguntungkan diri saja. Egoisme

berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderiaan orang lain, termasuk yang dicintainya.

4. Etnosentrisme

   Etnosentrisme merupakan sebuah sikap yang cenderung merendakan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing. Etnosentrisme beranggapan bahwa budaya asing lebih rendah daripada budayanya yang dimiliki. Kondisi kecintaan yang berlebihan inilah yang justri merongrong eksistensi Bhinneka Tunggal Ika. fanatisme kedaerahan juga bedampak pada keutuhan NKRI.

5. Cultural lag

   Cultural lag adalah bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak. Unsur-unsur teknologi yang masuk secara cepat yang tidak diimbangi unsur-unsur sosial budaya yang lambat. Akibatnya, perubahan unsur-unsur sosial budaya terjadi secara tidak serempak yang menimbulkan suatu kesenjangan sosial.

6. Identitas Bangsa yang Mulai Luntur

   Indonesia mempunyai paham nasionalisme yang menjadi suatu identitas bangsa. Namun seiring masuknya budaya-budaya asing dan perkembangan iptek yang sangat cepat, seiring waktu mulai memudar. Contoh kecilnya adalah anak muda sekarang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa persatuan Indonesia atau bahasa daerah. Budaya musyawarah dan gotong royong juga mulai memudar seiring acuhnya masyarakat terhadap interaksi ataupun masyarakat sekitar. Hal-hal tersebut merupakan dampak negatif modernisasi.

- Dengan mewujudkan dan mengaktualisasikan pemahaman nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan, diharapkan setiap warga, pemerintah, dan

segenap komponen bangsa dapat mengintegrasikan seluruh kehidupan berkebangsaan dengan menjunjung tinggi nasionalisme demi mempertahankan NKRI.

- Jika dikaitkan dengan tata kepemerintahan, kecenderungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus diprioritaskan, yaitu pemerintahan yang mampu menempatkan kepentingan warga negara sebagai sentral kehidupan dari pemerintahan.
- Kepentingan publik selalu menjadi kriteria utama dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Kalau kebijakan publik diambil dengan hanya memerhatikan kepentingan para pejabat pemerintah dan aparaturnya maka dapat dinilai bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan tidak akuntabel pada publiknya.
- Jika dalam merumuskan suatu kebijakan publik, para pemimpin yang berasal dari unsur pemerintah menjadikan kepentingan publik sebagai acuan utamanya maka pemerintah maupun aparatur pemerintah dinilai memiliki akuntabilitas yang tinggi. Kondisi ini akan menjadi sumber kesejahteraan rakyat, yang kemudian menjadi pilar nasionalisme, dan dapat dijadikan sebagai unsur untuk mencapai cita-cita bangsa sesuai ideologi dan konstitusi nasional.

C. APLIKASI BHINNEKA TUNGGAL IKA DI INDONESIA

- Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna perwujudan untuk mencapai persatuan di kalangan masyarakat dari berbagai lapisan meskipun memiliki kemajemukan namun kesamaan budaya yang tumbuh di kalangan masyarakatnya mendasari kemajemukan tersebut.
- Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang termaktub dalam Pancasila merupakan suatu kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur, meliputi suasana kejiwaan serta yuridis formal menjadi dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- Multikultural disebut juga kemajemukan atau berbagai macam budaya. Multikulturalisme diartikan juga sebagai pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya lain.
- Integrasi nasional merupakan kesatuan atau persatuan dalam satu wadah atau negara yang terdiri dari berbagai kondisi wilayah yang berbeda secara geografis, berbeda budaya, suku/etnik, ras, bahasa, agama, status sosial. dan aspek kehidupan lainnya di bawah ideologi dan konstituso yang sama dan memiliki cita-cita yang sama dalam mewujudkan tujuan nasionalnya.
- Pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah Pancasila, cita-cita dan tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan ke Bhinneka Tunggal Ikanya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.
- Bangsa Indonesia menyadari bahwa kemajemukan etnik/suku, ras, sosial budaya, dan agama, merupakan kepelbagaian yang berbeda satu sama lain, namun demi kepentingan bersama menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera, kepelbagaian menjadi penguat sehingga terintegrasi secara nasional sejak Indonesia merdeka di bawah ideologi Pancasila.
- Kemajemukan yang terintegrasi secara nasional menjadi kondisi potensi nasional yang harus dapat menempatkan nilai-nilai keBhinneka Tunggal Ikaan sebagai landasan dan pedoman dalam mewujudkan stabilitas nasional dan ketahanan nasional dengan segala aspek-aspek yang ada di dalamnya.
- Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang termaktub dalam Pancasila sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa perlu dipahami dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam berinteraksi sosial, karena nilai-nilai yang terkandung dalam ke Bhinneka Tunggal Ikaan

mempunyai fungsi sebagai motivasi dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan dalam bermasyarakat, dan berpemerintahan, bak di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Bhinneka Tunggal Ika juga berfungsi untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah, dengan tetap menghormati kepentingan lain, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- Pemahaman nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan harus dijadikan arahan, pedoman, acuan dan tuntunan bagi setiap Individu dalam bertindak dan membangun serta memelihara tuntutan bangsa yang terintegrasi secara nasional demi keutuhan NKRI yang dikenal dengan masyarakat multicultural.
- Implementasi atau penerapan nilai-nilai keBhineka Tunggal Ikaan harus tercermin pada pola piker, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
- Pengaktualisasian pemahamam nilai-nilai keBhineka Tunggal Ikaan agar terintegrasi secara nasional dalam kemajemukan sosial budaya masyarakat, implementasinya harus tergambar dalam kehidupan politik, sosial budaya, dan seluruh aspek kehidupan berbangsa dalam penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
- Sosialisasi aktualisasi nilai-nilai keBhineka Tunggal Ikaan harus dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis dan berkeadilan serta mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan individu, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), tidak terjadi kesewenangan kekuasaan tetapi sebaliknya yang terjadi adalah

hubungan harmonis, saling menghargai tugas dan wewenang masing-masing, serta memantapkan keyakinan warga terhadap nilai-nilai keBhineka tunggal ika. Hal tersebut tampak dalam wujudnya pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya sehingga kepercayaan warga terhadap pelaksana pemerintahan terjamin.

- Penerapan aktualisasi pemahaman nilai-nilai keBhinneka Tunggal Ikaan yang terintegrasi dalam kehidupan keseharian akan menciptakan tatanan masyarakat yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara adil dan merata.
- Aktualisasi pemahaman nilai-nilai keBhinneka Tunggal Ikaan harus mampu menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat yang saling berinteraksi secara sinergis antara satu daerah dengan daerah lain yang berbeda budaya, etnik/ suku, bahasa, agama, dan sastra sosial dalam mewujudkan sistem inegrasi nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga serta daya saing bangsa.
- Penerapan aktualisasi nilai-nilai keBhinneka Tunggal Ikaan dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia Sang Pencipta.
- Setiap warga diarahkan agar mampu mengembangkan budaya daerah yang saling berinteraksi dan mengisi secara sinergis dengan budaya daerah lainnya.
- Dengan berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat harus mampu mewujudkan kebudayaan nasional yang merupakan perpaduan harmonis alamiah dari kebudayaan daerah yang dapat dikembangkan sebagai jati diri bangsa, mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang dapat mengakomodasi dan mengakar pada nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diabadikan untuk kepentingan nasional.

- Kemudian mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diabadikan bagi peningkatan hakikat dan martabat bangsa. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
- Untuk mewujudkan integrasi nasional dalam masyarakat yang majemuk, perana penyelenggara negara sangat diperlukan, di samping keikutsertaan seluruh warga,
- Setiap pemimpin pemerintahan dari seluruh unsur, berkewajiban untuk mendorong setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan kontribusinya dalam setiap keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legislasi yang mewakili kepentingannya sesuai perundang-undangan.
- Partisipasi harus dibangun oleh pemimpin atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dengan partisipasi ini setiap unsur akan merasa ikut memiliki dan berperan serta bertanggung jawab atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Penerapannya bahwa hukum harus dijalankan secara adil tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk Hak Asasi Manusia. Untuk itu, seorang pemimpin pemerintahan harus berpegang teguh terhadap prinsip peraturan sehingga dapat menekan segala bentuk penyimpangan. Di samping itu, setiap informasi harus diterima oleh mereka yang membutuhkan karena transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi harus dapat dipahami serta dapat dimonitor warganya.
- Dengan sikap keterbukaan maka akan lebih membuka wawasan masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan tuntutan karena dapat memahami kesulitan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Respon oleh masyarakat harus selalu disahuti sesuai

kebutuhannya dalam rangka peningkatan pelayanan secara terus-menerus. Para pemimpin harus dapat memastikan bahwa lembaha-lembaga negara/badan usaha yang dipimpinnya harus berusaha untuk melayani *stakeholdernya* serta responsive terhadap aspirasi masyarakat yang multicultural sehingga lembaha-lembaga negara badan usaha ini akan menerima timbal baliknya berupa kepercayaan masyarakat.

- Secara kesepakatan, berbagai kebijakan maupun prosedur yang diambil merupakan pilihan terbaik yang memberikan manfaat bagi kepentingan integral. Kesepakatan sedemikian akan dirasakan secara nasional sehingga dapat menumbuhkan semangat nasionalisme yang tinggi. Selain itu setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama dengan adanya kesetaraan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraannya. Hal ini akan mengurangi kesenjangan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dapat dijadikan pilar kekuatan dan ketahanan nasional.
- Berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia semaksimal mungkin. Untuk itu, pemerintah harus menghindari tindakan pemborosan dalam bentuk apapun.
- Dengan tindakan pemaksimalan sumber daya yang akan terbentuk budaya hemat energi yang sudah dilakukan banyak negara dan seluruh sumber daya yang dimiliki benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat.
- Pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- Para penyelenggara pemerintahan dan publik harus mempunyai perspektif pengaktualisasian pemahaman nilai-nilai keBhinneka Tunggal Ikaan. Hal ini untuk mewujudkan integrasi dalam masyarakat majemuk, pengembangan yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang

diperlukan dalam pembangunan. Dengan visi ini pemerintah memiliki banyak kesempatan dalam menyiapkan program-program pembangunan nasional berdasar kearifan lokal dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang multicultural sebagai salah satu pilar ketahanan nasional.

- Pada prinsipnya integrasi nasional dalam masyarakat multicultural akan terwujud dengan kerja sama pihak penyelenggara pemerintahan dengan mengoptimalkan kepentingan masyarakat sesuai keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai eksistensi yang dimiliki. Untuk itu, para pemimpin khususnya yang berasal dari aparatur pemerintah sebagai penanggung jawab terselenggaranya integrasi nasional dalam masyarakat multicultural harus memiliki kompetensi dan pertanggungjawaban kepada Tuhannya maupun kepada lingkungannya, baik lingkungan formal (dalam organisasi antara atasan dan bawahan) maupun lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian akuntabilitas kinerja pemerintah selaku penyelenggara negara, berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakannya sebagai penyelenggara negara.
- Paparan yang disampaikan sebelumnya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para aparat penyelenggara negara dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang berkesinambungan. Untuk itu pemerintah juga harus menyediakan Reminerasi (perbaikan nasib termasuk didalamnya tambahan penghasilan) yang menjadi hak bagi para aparat penyelenggara pemerintahan sehingga akan menambah motivasi dan dedikasi bagi para penyelenggara negara ini dalam menerapkan etos kerja professional yang prima, optimal, dan ultima.
- Masyarakat Indonesia dengan keberagaman budaya, strata sosial, ekonomi, bahasa, dan agama, harus dapat mengaktualisasikan pemahaman nilai-nilai keBhinneka Tungga Ikaan dalam kehidupan kesehariannya terutama dalam bersosialisasi dengan warga yang berbeda

agama, bahasa, adat istiadat dan kebiasaan melalui perilaku saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, dan toleran terhadap setiap aktivitas warga. Terselenggaranya kehidupan benegaraan yang baik menunukkan kekuatan suatu negara dalam mencapai tujuan negara sekaligus menjadi pilar nasionalisme untuk mendapat kepercayaan dan pengakuan di dunia internasional.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA KOLONIAL

1. Masa Pendudukan Belanda dan Inggris

a. Pada Masa VOC

Setelah Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia maka pada tahun 20 Maret 1602 Belanda membentuk kongsi dagang yang diberi nama *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau yang lebih dikenal dengan nama VOC. VOC ini merupakan anjuran dari Oldenbarnebelt yang mendapatkan izin dan hak istimewa dari Ratu Belanda. VOC diperbolehkan berdagang di Indonesia antara daerah Tanjung Harapan Afrika Selatan sampai Selat Magelhaens di ujung Amerika Selatan, Pulau Formosa (Taiwan) sampai ke Benua Australia, sedangkan bangsa lain dilarang di daerah tersebut. Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk mencegah persaingan antarpedagang Belanda serta memperkuat persaingan antarpedagang Eropa lainnya.

Untuk mendapatkan keleluasaan di Indonesia dalam berdagang VOC mempunyai hak istimewa. Hak istimewa (hak oktroi) meliputi :

1) hak monopoli perdagangan
2) hak memiliki tentara
3) hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia
4) hak mencetak uang
5) hak untuk mengumumkan perang;
6) hak mendirikan benteng.

Walaupun VOC memiliki hak istimewa tersebut, namun VOC harus tetap tunduk kepada Pemerintah Belanda. Untuk dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah, VOC melalukan pelayaran Hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan

mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Selain memiliki hak ekstirpasi, yaitu hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya dengan tujuan untuk menstabilkan harga. Selain kedua hak tersebut VOC juga memiliki hak untuk memungut pajak yang meliputi :

1) *Verplichte leverantie,* yaitu kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda, dan
2) *Contigenten*, yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat dengan hasil bumi.

Selain itu, VOC menjalankan politik *devide et impera* yang bertujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia. VOC mampu menguasai Indonesia pada masa itu disebabkan oleh :

1) VOC adalah organisasi dagang yang tertib dan para pengurusnya bekerja keras sehingga maju dengan pesat
2) Banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu domba.
3) Para pedagang di Nusantara belum memiliki kesatuan dan persatuan yang kuat.

Namun perjalanan VOC mengalami kemunduran dan bahkan runtuh pada tanggal 31 Desember 1799, yang disebabkan oleh :

1) Perang-perang yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar padahal hasil dari bumi Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah terlanjur terkirim ke Belanda sehingga VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut.
2) Kekayaan menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat. Untuk lebih memperkaya diri, mereka melalukan tindak korupsi.

3) Terjadinya jual beli jabatan. Seorang VOC yang ingin pulang ke negerinya karena sudah terlampau kaya atau pensiun dapat menjual jabatannya kepada orang lain dengan harga tinggi sehingga menjadi sistem suap yang merajalela.
4) Tumbuhnya tuan-tuan tanah partikelir. Pemerintah yang kekurangan biaya untuk membiayai pemerintahannya dan perang terpaksa menjual tanah-tanah yang luas kepada orang-orang partikelir dengan hak pertuanan.
5) Kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutup dengan hasil penjualan tanah saja, VOC harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, hutang VOC semakin besar.
6) Pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang-pedagang Eropa lainnya (Inggris, Perancis, Jerman) yang dengan leluasa berdagang di Nusantara sehingga monopoli VOC hancur.

Keberadaan VOC sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka harta milik dan utang-utangnya diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian membentuk Komisi *Nederburg* untuk mengurusinya, termasuk mengurusi wilayah VOC di Indonesia (1800-1907).

b. Masa Hindia Belanda

Napoleon Bonaparte seorang penguasa Perancis (Belanda menjadi jajahan Perancis) menguasai Indonesia pada Tahun 1807-1811. Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Koninkrijk Holland. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia (1808-1811). Tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Dengan demikian perhatian Daendels yang utama ditujukan pada pertahanan dan keamanan, yaitu sebagai berikut :

1) Membentuk tentara gabungan yang terdiri atas orang-orang Bugis, Makassar, Bali, Madura, dan Ambon.
2) Menjadikan Kota Batavia sebagai benteng pertahanan.
3) Membuat galangan beserta kapalnya di Surabaya
4) Membangun Pelabuhan Cirebon, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak.
5) Membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.000 km. Pembangunan jalan ini menyebabkan ribuan orang mati karena kelelahan, siksaan, kelaparan, dan penyakit. Daendels tidak pernah mau menghiraukan penderitaan rakyat sehingga ia mendapat julukan **Jenderal Guntur.**

Untuk memperoleh dana Daendels menjual tanah-tanah kepada orang-orang swasta. Hal ini mengakibatkan munculnya tanah-tanah partikelir di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Pamanukan, Besuki, dan sebagainya. Bahkan, rumahnya sendiri di Bogor dijual kepada pemerintah, tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. Tindakan Daendels yang kejam tersebut, menyebabkan raja-raja Banten dan Mataram memusuhinya. Untuk menutup utang-utang Belanda dan biaya-biaya pembaruan tersebut, Daendels kembali negara beserta isinya kepada swasta sehingga timbullah sistem tuan tanah di Jawa yang bertindak sebagai raja daerah, misalnya di sekitar Batavia dan Probolinggo. Kekejaman Daendels tersebut terdengar sampai ke Perancis. Akhirnya, dia dipanggil pulang karena dianggap memerintah secara autikrasi dan Indonesia diperintah oleh Janssens.

c. Masa Inggris

Keberhasilan Inggris mengalahkan Perancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. Untuk

itulah ditandatangani Kapitulasi Tuntang (1811) antara Inggris dengan Belanda yang isinya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris dari tangan Janssens kepada Thomas Stamford Raffles, seorang Letnan Gubernur Jenderal Inggris untuk Indonesia. Oleh karena itu, beralihlah Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Adapun langkah-langkah yang diambil Raffles adalah sebagai berikut:

1) Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan
2) Para bupati dijadikan pegawai negeri
3) Melaksanakan perdagangan bebas
4) Melaksanakan *land rente* (pajak sewa tanah) dan Raffles menjual tanah kepada swasta,
5) Menghapuskan perbudakan
6) Kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Paku Alam (1813), akibatnya Mataram Yogyakarta pecah menjadi dua, yakni Kasultanan Mataram di bawah HB III dan Pakualaman di bawah Paku Alam I.

Pada tanggal 13 Agustus 1814, di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh Inggris dan Belanda yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah koloninya termasuk Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 1816, Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia.

d. Masa Hindia Belanda II

Dengan diadakannya Perjanjian London maka pihak Belanda kembali memperoleh jajahannya di Indonesia, namun ada wilayah yang tidak dikembalikan pada Belanda, yaitu daerah Sumatera dan sekitarnya. Kemudian Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang akan melaksanakan kembali kekuasaan di Indonesia yang beranggotakan Elout, Buyskes, dan Van der Capellen. Pada bulan Maret 1816. Raffles menyerahkan kekuasannya kepada John Fendall. Kemudian Raffles segera menuju Singapura dan membangun Kota Singapura (1819).

Singapura dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia II. Daerah kekuasaan yang diserahkan Raffles, oleh John Fendall diserahkan kepada Komisaris Jenderal pada tanggal 19 Agustus 1816. Dengan demikian, Indonesia sepenuhnya menjadi daerah kekuasaan Belanda dan diberi nama Nederlandsch Indie (Hindia Belanda).

2. Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal Hein ter Poorten, atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia, menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tanpa syarat tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di Subang, Jawa Barat. Isi persetujuan tersebut adalah penyerahan ha katas tanah jajahan Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Artinya, bangsa Indonesia memasuki periode jajahan yang baru.

Meskipun kedatangan Jepang sama tujuannya seperti Belanda, yaitu ingin menguasai Indonesia namun Jepang diterima baik oleh rakyat Indonesia. Berikut alasan yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut.

a. Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, bahwa bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.
b. Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia).
c. Jepang pengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Indonesia.
d. Adanya semboyan *Hokka Ichiu,* yakni dunia dalam satu keluarha dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama.

Pada tahap Jepang berkuasa, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk selanjut dikelola oleh pihak swasta Jepang misalnya,

Meiji Seito Kaisya dan Okinawa Seito Kaisya. Adapun dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan-kebijakan berikut :

a. Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang.
b. Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 kepala keluarga untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.
c. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh gunseikan.
d. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.

Sebagai usaha penunjang kebutuhan perang, Jepang memberlakukan mobilitas sosial yang meliputi :

a. Pelaksanaan *kinrohosi* atau latihan kerja paksa.
b. Pelaksanaan romusha atau kerja paksa tanpa bayar selamanya
c. Pembentukan *tonarigumi* atau organisasi rukun

Sedangkan bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang adalah sebagai berikut :

a. *Seinendan,* yaitu barisan pemuda yang berumur 14-22 tahun.
b. *Yoysi Seinendan,* yaitu barisan cadangan atau *seinendan* putri.
c. *Bakutai,* yaitu pasukan berani mati.
d. *Keibodan*, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23-35 tahun. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo *Konon Hokokudan*.
e. *Hisbullah,* yaitu barisan semimiliter untuk orang Islam
f. *Heiho*, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18-25 tahun
g. *Jawa Sentotai*, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa.
h. *Suisyintai*, yaitu barisan pelopor

i. Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943.
j. *Gokutokai*, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944.
k. *Fujinkai,* yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943.

Namun pada akhirnya rakyat Indonesia menyadari bahwa Jepang sangat berbahaya bagi Indonesia karena kekejaman serta penindasannya terhadap rakyat Indonesia. Sehingga sejak awal tahun 1944 rasa simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang sudah mulai berkurang dan berubah menjadi semacam kebencian. Munculah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang, seperti Gerakan 3A, Putera, dan Peta. Salah satu contoh pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar terhadap Jepang adalah pemberontakan Peta Blitar tanggal 4 Februari 1945.

Adapun untuk memperkuat pengaruh Jepang, diajarkan pula penggunaan aksara Kanji, Hiragana, dan Katakana. Pengajarannya dilakukan di sekolah-sekolah, melalui Koran nasional berbahasa Jepang, dan dibukanya kursus-kursus berbahasa Jepang. Hal ini merupakan hal yang positif bagi bangsa Indonesia dan bermanfaat sampai sekarang karena Indonesia bisa mengembangkan bahasa Indonesia.

B. PROKLAMASI KEMERDEKAAN

1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Kekalahan Jepang pada Perang Pasififk sudah sangat jelas sehingga pada 1 Maret 1945 Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang bernama *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dokter K.R.T

Radjiman Wedyodiningrat dan diwakili oleh R.P Suroso. Pelantikannya dilakukan di Jakarta di Gedung Jambon. BPUPKI diresmikan pada 29 Mei 1945 yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dua orang pembesat militer Jepang, yaitu Panglima Wilayah Keenam belas Jenderal Yuichiro Nagano. Sidang berlangsung dari tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Dalam sidang ini membicarakan dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Setelah persidangan pertama tersebut selesai, BPUPKI menunda persidangannya, hingga bulan Juli 1945. Namun pada tanggal 22 Juli 1945 membentuk Panitia Sembilan atau Panitia Kecil. Panitia Sembilan tersebut menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen tersebut terkenal dengan nama Piagam Djakarta yang isinya adalah sebagai berikut :

a. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Djakarta kemudian menjadi Mukadimah Undang-Undang dasar 1945 namun diadakan perubahan pada sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini disebabkan keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam beragama. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi menyetujui terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Namun, tanpa seizin Jepang PPKI dijadikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia sebagai badan

perjuangan milik bangsa Indonesia dengan menambah anggotanya menjadi 27 orang.

2. **Peristiwa Rengasdengklok**

   Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu namun berita tersebut dirahasiakan oleh Jepang dari rakyat Indonesia. Namun, berita tersebut diketahui oleh para pemuda dari wilayah Bandung tanggal 15 Agustus 1945 melalui siaran radio BBC (*British Broadcasting Corporation*) London. Pada 15 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta baru kembali ke tanah air dari memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauch yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Pada pemuda yang tergabung dalam angkatan baru mengadakan pertemuan setelah mendengar kekalahan Jepang.

   Namun dengan segala macam bukti dan logika, Ir. Sukarno menolak pandangan para pemuda karena golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi yang terorganisir. Hal ini disebabkan oleh Proklamasi Kemerdekaan baru akan dibicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Tetapi hal ini pun tidak dapat ditangapi oleh golongan pemuda dan para pemuda beranggapan harus menjalankan prinsip semula. Oleh karena terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, maka mendorong golongan muda untuk membawa Ir. Sukarno dan Drs, Mohammad Hatta ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 agar tidak terpengaruh oleh Pemerintah Jepang. Selain itu mereka akan dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.

   Saat di Jakarta baru terjadi perundingan antara golongan tua dengan golongan muda. Dari perundingan tersebut terjadi kesepakatan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Muda Maeda Tadashi mengizinkan rumahnya dijadikan

sebagai tempat perundingan dan bahkan menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia tersebut. Akhirnya, Sukarno-Hatta dijemput dari Rengasdengklok dengan jaminan taruhan nyawa dari Mr. Ahmad Subardjo bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945.

3. **Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

   Perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi di Jalan Imam Bonjol No. 1 (sekarang perpustakaan nasional, Depdiknas). Naskah proklamasi tersebut dirumuskan oleh Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Ahmad Subardjo. Yang membuat konsep adalah Ir. Sukarno yang kemudian disempurnakan dengan pendapat Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo. Menjelang subuh teks proklamasi baru diselesaikan dan kemudian dadakan perundingan kembali menentukan siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Atas usul Sukarni yang dari golongan pemuda agar naskah tersebut ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang hadirpun menyetujui usul tersebut. Naskah tulisan tangan tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan perubahan-perubahan yang telah disepakati.

4. **Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

   Pertemuan yang menghasilkan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah terwujud naskah tersebut muncul masalah baru, yaitu bagaimana cara menyebarluaskan naskah tersebut ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Sementara Sukarni melaporkan bahwa Lapangan Ikada (sekarang bagian tenggara Lapangan Monumen Nasional) telah dipersiapkan sebagai tempat berkumpul masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun, jalan-jalan menuju lapangan tersebut dijaga oleh tentara Jepang dengan bersenjata lengkap.

Keadaan seperti ini menjadi rawan bentrok yang mungkin terjadi antara tentara Jepang dengan rakyat Indonesia. Sehingga pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan dilakukan di depan rumah Ir. Sukarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB (pertengahan bulan Ramadhan).

5. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

a. Perjuangan Fisik

Kemerdekaan bukan hanya terjadi di Jakarta yang notabene adalah pusat kekuasaan Republik Indonesia Di berbagai daerah juga terjadi hal demikian. Perebutan kekuasaan di beberapa daerah bahkan terjadi bentrokan fisik maupun dengan konfrontasi senjata. Di Yogyakarta terjadi aksi pemogokan pegawai perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang. Perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi. Massa memaksa orang-orang Jepang untuk menyerahkan semua kantor perusahaan mereka kepada Indonesia. Sehari setelah itu, pada tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan Republik Indonesia.

Di Bandung, dilakukan upaya merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (*Artillerie Constructie Winkel).* Upaya tersebut berlangsung hingga kedatangan pasukan Serikat di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945. Di Banda Aceh, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) pada tanggal 6 Oktober 1945. Namun pada tanggal 12 Oktober 1945, Jepang memanggil para pemimpin gerakan itu untuk dan menyatakan bahwa alaupun Jepang telah kalah, semua kegiatan pendirian organisasi dan perkumpulan harus meminta izin kepada Jepang. Bila hal itu tidak dilakukan maka perkumpulan itu akan dibubarkan. Hal itu memacu pertentangan dari para pemuda dan masyarakat. Akhirnya,

perlawanan mereka meluas dengan dilakukannya perebutan kantor-kantor Jepang dan pelucutan senjata militer Jepang. Surabaya sebelum perang memang sudah menyimpan kerawanan konflik yang besar. Di kota ini banyak berdiri lascar rakyat dan BKR yang sangat bersemangat dalam rangka kemerdekaan Indonesia dan usaha untuk mempertahankannya.

b. Perjuangan Diplomasi

1) Perjanjian Linggarjati

Pada akhir Agustus 1946, Pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Kord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan kea rah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Kabinet Syahrir III yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir dan tiga anggota; Mohammad Roem, Susanto Tirtoprodjo, dan Ak Gani. Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Schermerhorn dengan anggota Max van Poll, F de Boer, dan HJ van Mook. Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,

Hasil Perjanjian Linggarjati :

a) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura.
b) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949
c) Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS.

d) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam *Commonwealth*/ persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

2) Perjanjian Roem-Royen

Perjanjian Roem-Royen atau dikenal dengan istilah Perjanjian Roem Royan dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Batavia. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan J.H. van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Pada 6 Juli, Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Ibu kota Yogyakarta. Pada 13 Juli, cabinet Hatta menegsahkan Perjanjian Roem Royan. Pada 3 Agustus, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa (11 Agustus). Konferensi Meja Bundar mencapai persetujuan tentang semua masalah dalam agenda pertemuan, kecuali masalah Papua bagian barat.

Isi Perjanjian Roem-Royan :

a) Tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya.
b) Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB)
c) Kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
d) Tentara bersenjata Belanda harus menghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik
e) Kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat
f) Dengan menyetujui adanya Republik Indonesia yang bagian dari negara Indonesia.

g) Belanda memberikan hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada pihak Indonesia.

3) Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), *Committee of Good Offices for Indonesia,* yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Isi perjanjian Renville :

a) Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat.
b) RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.
c) Belanda dapat menyerahkan kekuasannya ke pemerintah federal sementara, sebelum RIS terbentuk.
d) Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
e) Enam bulan sampai satu tahun, akan diadakan pemilihan umum (pemilu) dalam pembentukan Konstituante RIS
f) Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.

4) Konferensi Meja Bundar.

Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini terjadi karena dilandasi oleh bebberapa faktor, yaitu usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan, Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan

beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik Sukarno menjadi presidennya, dengan Hatta sebagai perdana menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republic federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Isi Konferensi Meja Bundar :

a) Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b) Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
c) Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d) Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
e) Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indoensia dengan catatan beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS.
f) Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa pada anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

C. MASA ORDE BARU

1. Latar Belakang Pemerintahan Orde Baru (Orba)

Setelah gerakan 30 September 1965 berhasil ditumpas dan dari berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan mengarah pada PKI. Masyarakat luas

yang terdiri dari berbagai unsur kalangan secara serentak membentuk satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30S/PKI. Kesatuan aksi yang muncul untuk menentang gerakan G30S/PKI di antaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain. Pada tanggal 12 Januari 1966, anggota Front Pancasila berkumpul di halaman Gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut.

a. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya
b. Pembersihan Kabinet Dwikora
c. Penurunan harga-harga barang.

Pada tanggal 24 Februari 1966, pada saat pelantikan cabinet, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda menuju Istana Merdeka. Namun, dihadang oleh Pasukan Cakrabirawa. Terjadi bentrokan sehingga mengakibatkan gugurnya seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang bernama Arief Rachman Hakim.

2. Perkembangan Kekuasaan Orde Baru (Orba)

Tanggal 12 Maret 1967 yang diketuai A.H. Nasution mencabut kekuasaan Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Suharto membentuk cabinet yang dinamakan Ampera. Tugas Kabinet Ampera adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, serta mengadakan perbaikan di bidang sandang dan pangan. Seluruh program kerja Kabinet Ampera terdapat dalam Catur Karya dengan prinsip Dwidarma. Adapun isi Catur Karya Kabiner Ampera, antara lain sebagai berikut:

a. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.

b. Melaksanakan pemilu dalam batas waktu Tap. MPRS No. XI/MPRS/ 1966 yakni 5 Juli 1968.
c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Tap.MPRS No. XI/MPRS/1966.
d. Melanjutkan perjuangan antiimperalisme dan kolonialisme dan segala bentuk dan manifestasinya.

3. Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Baru

a. Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru :
   1) Suksesnya program transmigrasi
   2) Pengangguran minimal
   3) Suksesnya gerakan wajib belajar
b. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru :
   1) Maraknya KKN
   2) Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

D. MASA REFORMASI

Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh dengan tujuan untuk perbaikan. Perubahan yang mendasat atas paradigm baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kea rah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum, dan krisis kepercayaan, maka seluruh rakyat mendukung adanya Reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.

1. Tujuan dari Reformasi

a. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi
b. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat

c. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
d. Reformasi sosial bertujuan untuk mewujudkan integrasi bangsa Indonesia.

2. Faktor Pendorong Reformasi

a. Faktor politik meliputi hal-hal berikut :
   1) Adanya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan
   2) Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
   3) Kekuasaan orba di bawah Suharto otoriter tertutup
   4) Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
   5) Mahasiswa menginginkan perubahan.
b. Faktor ekonomi, meliputi hal-hal berikut :
   1) Adanya krisis mata uang rupiah
   2) Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat
   3) Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.
c. Faktor sosial masyarakat : adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.
d. Faktor hukum : belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga.

E. NASIONALISME

1. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata *nasional* dan *isme* yang berarti paham kebangsaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme berarti paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara

sendiri; dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.

2. Ciri-ciri Nasionalisme

a. Menempatkan kepentingan bangsa sebelum kepentingan kelompok dan individu, yang artinya apapun yang dilakukan adalah demi kepentingan bangsa.
b. Memerlukan dan bekerja untuk bangsa, artinya selalu menempatkan diri sebagai bangsa pertama sebelum negara lain atau individu.
c. Mengejar tujuan politik, sosial dan ekonomi suatu bangsa, artinya semua yang dilakukan adalah atas nama negara.
d. Memastikan kemakmuran bangsa, kemakmuran dibagi menjadi dua macam yaitu ekonomi dan kesehatan.
e. Merasa memiliki dan menjaga bangsa, yang diterjemahkan pada ketaatan dan kepatuhan pada hukum dan kebijakan yang berlaku.
f. Patuh pada hukum dan kebijakan, nasionalis sadar bahwa demi kemajuan bangsa dan negara hukum dibuat dan harus dipatuhi.
g. Memastikan keunggulan dan kelanjutan bangsa, nasionalisme memastikan bahwa negara tetap berkelanjutan dan kemakmurannya tetap dipertahankan.

3. Bentuk-bentuk Nasionalisme

a. Nasionalisme kewarganegaraan, di mana negara mendapat kebenaran politik dan partisipasi aktif rakyatnya.
b. Nasionalisme kenegaraan, di mana gabungan dari nasioalisme kewarganegaraan dan etnis.

c. Nasionalisme budaya, di mana negara mendapat kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun temurun seperti ras, bahasa atau warna kulit.
d. Nasionalisme agama, di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.
e. Nasionalisme etnis, di mana negara mendapat kebenaran politik dan etnis atau budaya asal sebuah masyarakat.
f. Nasionalisme romantik, di mana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah yang merupakan ekspresi dari suatu rasa tau bangsa.

4. Penerapan Nasionalisme

Semangat nasionalisme harus dikembangkan dan diterapkan di semua lingkungan. Baik dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Adapun contoh dari penerapan nasionalisme adalah sebagai berikut.

a. Memakai barang produksi dari dalam negeri.
b. Menjaga nama baik keluarga.
c. Menghargai dan menghormati lagu.
d. Menjaga dan melestarikan benda peninggalan sejarah.
e. Berani membela kebenaran dan keadilan.
f. Bangga akan kebudayaan nasional
g. Menghormati orang tua dan generasi pendahulu.

F. INTEGRITAS

1. Pengertian Integritas

Kata “integritas” berasal dari kata lain yaitu *“integer*” yang berarti keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip, serta mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi) integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas

merupakan kualitas kejujuran dan prinsip koral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh dalam kehidupannya.

2. **Fungsi integritas**

   Terdapat dua garis besar fungsi integritas yaitu :

   a. Fungsi kognitif, mencakup kecerdasan moral dan wawasan diri (pengetahuan dan refleksi diri) dan berfungsi untuk memelihara moral seseorang dan mendorong orang tersebut untuk memiliki pengetahuan yang luas.
   b. Fungsi afektif, mencakup hati nurani dan harga diri dan berfungsi untuk menjaga nurani manusia agar tetap memiliki hati dan perasaan sebagai manusia.

3. **Kunci Integritas**

   Terdapat tiga tindakan kunci yang dapat diamati berdasarkan pengertian integritas yaitu :

   a. Menunjukkan kejujuran (*demonstrate honesty*), yaitu bekerja secara jujur dan benar, serta dapat menyajikan informasi secara lengkap dan akurat.
   b. Memenuhi komitmen (*keeping commitment*), yaitu melakukan apa yang telah dijanjikan, tidak membocorkan rahasia.
   c. Berperilaku secara konsisten (*behave consistently*), yaitu menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan.

4. **Pentingnya Integritas**

   Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budata. Atas dasar ini, Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Pemimpin tersebut haruslah mempunyai integritas yang tinggi untuk bisa melakukan hal tersebut. Integritas dibutuhkan agar tidak terjadi perpecahan dan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi merupakan pemimpin yang dapat dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia dan dapat menciptakan perdamaian.

G. BELA NEGARA

1. Pengertian Bela Negara

Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotism seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut/ Untuk konteks Indonesia, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh rasa cinta tanah air yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran atas bela negara dapat menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotism warga negara.

2. Unsur-unsur Dasar Bela Negara

Berikut ini merupakan unsur-unsur dasar bela negara, yaitu :

a. Cinta tanah air
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
c. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara
d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
e. Memiliki kemampuan awal bela negara

3. Dasar Hukum dan Peraturan tentang Wajib Bela Negara

a. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional
b. Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat
c. Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hanjam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
d. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
e. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI
f. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan Pasal 27 ayat 3.
g. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

h. Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

4. Tujuan Bela Negara

Berikut ini merupakan tujuan dari bela negara, antara lain :

a. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
b. Melestarikan budaya
c. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara
d. Menjaga identitas dan integritas bangsa/ negara
e. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

5. Fungsi Belaja Negara

Berikut ini merupakan fungsi-fungsi dari bela negara antara lain :

a. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman
b. Menjaga keutuhan wilayah negara
c. Merupakan kewajiban setiap warga negara
d. Merupakan panggilan sejarah.

6. Manfaat Bela Negara

Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari bela negara, yaitu :

a. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas
b. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antarsesama
c. Menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan patriotism
d. Membentuk mental dan fisik yang tangguh.

H. PILAR NEGARA

Terdapat 4 (empat) pilar negara Indonesia. EMpat pilar negara merupakan empat tiang penyangga untuk membuat rakyat Indonesia nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana yang dapat memecah belah nNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keempat pilar tersebut antara lain :

1. Pilar Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Indoensia, ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, serta sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila juga merupakan alat penyaring budaya atau paham dari luar yang masuk ke Indonesia. Sebagai landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam bembangun karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa memiliki makna bahwa membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila yaitu religious, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

2. **Pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UUD NRI Tahun 1945 merupakan peraturan hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. UUD NRI Tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

3. **Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia**

   Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki makna bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. NKRI terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu terdiri atas kota dan kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Tujuan NKRI tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yaitu memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Pilar Bhineka Tunggal Ika

Semboyan Bhineka Tunggal Ika diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini bertujuan untuk menghargai perbedaan dan keragaman dengan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia yang satu yaitu bangsa yang mempunyai sejarah dan cita-cita yang sama. Perbedaan dan keragaman suku, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, dan bahasa yang sama.

I. BAHASA INDONESIA

1. Pengertian Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah sebuah dialek bahasa Melayu yang digunakan pada jaman kerajaan Sriwijaya oleh para pedagang. Bahasa Melayu dianggap mudah untuk diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Bahasa ini digunakan oleh para pedagang baik pedagang lokal maupun pedagang dari luar nusantara. Seiring berjalannya waktu, bahasa ini mulai menyebar dan digunakan banyak orang. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa persatuan pertama kali pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

2. Fungsi Bahasa Indonesia

a. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa dalam menyelenggarakan pemerintahan.
b. Sebagai sarana pengembangan budaya, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengembangkan budaya yang ada.
c. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa dari negara lain.

d. Sebagai alat pengantar dunia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah, penulisan buku-buku pelajaran, dll.
e. Sebagai alat pembangunan nasional, bahasa Indonesia digunakan untuk mencetak SDM yang berkualitas yang dapat membangun negeri.

3. Kedudukan Bahasa Indonesia

a. Bahasa Nasional

Bahasa Nasional adalah fungsi jati diri Bangsa Indonesia bila berkomunikasi dengan dunia luar Indonesia.

b. Bahasa Persatuan

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pertama kali diikrarkan saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bunyi ikrar tersebut adalah :

Pertama :

Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoea :

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe bangsa Indonesia.

Ketiga :

Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

c. Bahasa Negara

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Bab XV Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

d. Bahasa Baku

Sebagai bahasa baku, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa; penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi; penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual; dan penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah.